

0001945-17.2017.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... considerando a reincidência pela prática de roubo majorado (Art. 44, II e III, CP). Pelos mesmos motivos, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, I e II, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO o réu RICARDO ROQUE RIBEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 19/22, às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001945-17.2017.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001945-17.2017.8.26.0587 - Controle nº 2017/000985

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Roque Ribeiro da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 134/135, em data incerta, mas entre os dias 14 e 27 de junho de 2017, nesta cidade de São Sebastião, RICARDO ROQUE RIBEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 19/22, adquiriu e recebeu e, no dia 27 de junho de 2017, na Rua Romualdo de Matos, nº 92, Boiçucanga, ocultava, em proveito próprio, a bicicleta da marca TRX, consoante auto de exibição e apreensão a fls. 17/18, pertencente à vítima Larissa Ramos Batista, coisa que sabia ser produto de crime. Em razão dos fatos acima expostos o réu RICARDO ROQUE RIBEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 19/22, denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal. Preso em flagrante delito, foi o réu posto em liberdade mediante pagamento de fiança (fl. 118).

A denúncia foi recebida (fls. 1137). o foi citado (fls. 154) e apresentou resposta à acusação às fl. 159. Mantido o recebimento da denúncia (fls. 161/162), durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação. O réu Ricardo Roque Ribeiro da Silva teve a sua revelia decretada (fl. 258). A testemunha policial Christian Teixeira Rodrigo Souza não foi localizada, conforme se observa de fl. 262, desistindo o Ministério Público, o que foi homologado.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, aduzindo que restaram comprovadas as afirmativas contidas na denúncia, corroboradas pelas provas produzidas na fase policial e em juízo, para condenar o réu como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal (fls. 265/269).

A Defesa, por sua vez, em alegações finais, pugnou os pedidos contidos na denúncia sejam julgados improcedentes, com a consequente absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal. Seja fixado o regime aberto e que o réu seja isento do pagamento de pena de multa.

É o relatório.

FUNDAMENTO

E DECIDO.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Com efeito:

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 14/17, pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 08), Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19, e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria está segura e repousa sobre o réu.

Senão vejamos:

Nesse sentido, a vítima Larissa Ramos Batista (fl. 195) informou ser a proprietária do bem que fora subtraído; tal bem foi posteriormente restituído; na ocasião realizava um estágio em academia no local dos fatos; havia deixado a bicicleta no destrancada e ao retornar o veículo havia sumido; policiais lhe comunicaram que a bicicleta tinha sido furtada por um adolescente e localizada na residência de outra pessoa; a bicicleta era preta e os indivíduos arrancaram os adesivos, com o fim de descaracterizá-la.

O policial civil Christian Teixeira (fl. 259), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: diligenciaram até o local dos fatos (shopping em Boiçucanga) e através de câmeras conseguiram identificar o autor do furto, o adolescente Everson Daniel Gomes de Souza; lograram abordar o adolescente na rua e ao questioná-lo acerca do crime, teria confessado e admitido ter vendido a bicicleta para a pessoa de Ricardo que era seu vizinho; ato contínuo, diligenciaram até a residência de Ricardo, ora réu e localizaram a bicicleta; ao ser indagado ele disse ter comprado do adolescente, mas disse não saber que a bicicleta era produto de furto.

A testemunha Everson Daniel Gomes de Souza (fl. 260), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: confessou que furtou a bicicleta da vítima e a vendeu para o réu; não se recorda por qual valor vendeu o bem; disse que não conhece o indivíduo para quem vendeu a bicicleta; admitiu que indicou o endereço do acusado aos policiais e os acompanhou, afirmando que a bicicleta foi recuperada; na ocasião em que vendeu a bicicleta, entregou o bem e pegou o dinheiro, não se recordando de outros detalhes.

RICARDO ROQUE RIBEIRO DA SILVA não foi ouvido em juízo, pois revel. Em solo policial (fl.11) admitiu que adquiriu a bicicleta pela quantia de R\$ 30,00, mas negou conhecer a origem ilícita do bem.

Como se observa, as provas coligidas determinam a procedência do pedido.

Analisando o conjunto probatório produzido durante a fase inquisitiva e em juízo, bem como a conduta do acusado, verifica-se que o réu incorreram no delito que ora lhe é imputado. O policial civil Christian Teixeira narrou que através de câmeras de segurança do Shopping de Boiçucanga conseguiram identificar o adolescente que tinha furtado a bicicleta e este, após ser localizado, conduziu os policiais ao comprador de a res furtiva (bicicleta) e na residência de Ricardo localizaram a bicicleta furtada; ao ser indagado admitiu ter comprado a bicicleta do adolescente, negando, contudo, ter conhecimento da origem ilícita do bem.

Conforme mencionado, o réu, em solo policial (fl.11), admitiu que comprou a

bicicleta pela quantia de R\$ 30,00, mas negou conhecer a origem ilícita do bem. Considerando sua revelia, não foi ouvido na fase judicial, bem como sua Defesa não trouxe qualquer elemento para infirmar os relatos das testemunhas ouvidas nesta fase.

Dessa forma, em que pese a manifestação da combativa Defesa, não há que se falar em desclassificação da conduta do acusado para a modalidade de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal. Restando provada a origem ilícita do bem apreendido com o acusado, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a ele provar sua origem lícita ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A COMPENSAÇÃO PARCIAL, ANTE A DUPLA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...) - É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (HC 360.590/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). - (...) (HC 385.130/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Assentadas materialidade e autoria, ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é impositiva, de modo que passo à dosimetria da pena, na formados artigos 68 e 59, do Código Penal.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do CP, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, visto que o réu não ostenta Maus antecedentes, pelo que consta na folha de antecedentes de fls. 147/152 e 145/146.

Na segunda fase de aplicação da pena, em razão da reincidência, exaspero a pena em 1/6, tornando-se definitiva a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição.

Ante a reincidência mencionada acima e considerando as consequências e circunstâncias do fato, fixa-se o regime inicial semiaberto. A vida pregressa do réu indica que não é recomendável a adoção de regime mais benéfico para cumprimento de pena (art. 33, §2º, "b").

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a reincidência pela prática de roubo majorado (Art. 44, II e III, CP). Pelos mesmos motivos, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, I e II, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO o réu RICARDO ROQUE RIBEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 19/22, às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, no regime inicial SEMIABERTO, por infringência ao artigo 180, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o regime de pena aplicado e por estarem ausentes os requisitos para a decretação de sua custódia cautelar.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Considerando a revelia, faça-se pesquisa na VEC, para averiguar se o sentenciado está preso por outro processo. Caso positivo, expeça-se o necessário para sua intimação. Em caso negativo, expeça-se edital para intimação do réu.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA